全如果查明清楚的話，我們就儘速讓他移置，這樣子會比較好。

黃議員麗招：

那我再請問您，如果說他們的動作，沒有辦法那麼積極的話，那我們環保局是不是要介入?

環境保護局許局長仁澤：

那個證據保全的部分，還是要配合法院跟地檢署那邊的程序，我們還是要這樣子。

黃議員麗招：

但是你們這樣子一直拖、一直拖的話，就沒有辦法解決問題。

環境保護局許局長仁澤：

對，所以我們主動再去跟地檢署說明。

黃議員麗招：

希望你們能夠儘速，我也不希望等到這一個會期結束之後，已經年底了都還是沒有作為。

環境保護局許局長仁澤：

是。

黃議員麗招：

科長你請坐。

那我再繼續，您這邊有一個石綿建材廢棄物的清除處理補助計畫，我想要請問您，你們這邊有一個期程，我不知道你們這個案子，是不是有廣泛去宣傳?為什麼我還會再接到民眾說他們知道這個訊息的時候，根本就已經太晚了?

環境保護局許局長仁澤：

有可能，因為還是有限制的量，因為今年只有補助 1 千 3 百萬元，那大概有 700 多家，我們現在審核通過的差不多有一半，380 家左右。

黃議員麗招：

那 380 家的話，這個費用可以用掉嗎?

環境保護局許局長仁澤：

我們有問過環境部的資源循環署，他說其實還有量，那我趕快來努力爭取，看今年可不可以再增加。

黃議員麗招：

我想你們這一方面的宣傳，是不是要再加強一下?因為剛剛我有跟幾位民眾聯絡，他們還是不知道這個訊息，所以他們根本不知道要去申請。

環境保護局許局長仁澤：

對，有可能，因為在網路上，有些人不習慣的話，他也可能看不到。

黃議員麗招：

好，那這一方面我在這邊也要跟局長講一下，這一方面看能不能有補救的方法，讓民眾能夠再去把……。

主席：(沈議員家鳳)

謝謝麗招議員的發言，我們上午議程到此結束，下午 1 時 30 分繼續開會，大家辛苦了。

主席：(沈議員家鳳)

會議開始，繼續進行環保衛生部門環保局、政風處、法制處的業務報告及質詢，我們請林燕祝議員第1輪發言。

林議員燕祝：

局長，先跟您探討一下，非法棄置場截至4月30日有162場。

環境保護局許局長仁澤：

是。

林議員燕祝：

上次在總質詢的時候我也跟您提到，我們總共移送51億8千多萬，我們的執行率才0.59%，那我不知道到現在執行率是多少?

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，上次其實我們有2個廢棄場，我們也努力了在安南海西里的那一個，還有包括官田的這個，我們這段期間其實努力也有成果。

林議員燕祝：

我現在是說我那時候質詢的時候資料是0.59%，那到底我們現在大概的完成率有多少?

環境保護局許局長仁澤：

這個很難用完成率，就是162場我可以讓它越來越少，這是有可能，那讓它不要再繼續倒也是有可能，但是新的也會發生。

林議員燕祝：

局長，您說讓它不要再發生，那我們來看下一張，歷年來解除列管的場址，我們來看每一年，那每一年應該是越來越少，但我們怎麼會越來越多呢?

環境保護局許局長仁澤：

所以還是有查到。

林議員燕祝：

所以這代表我們在執行的當中，到底是怎樣樣?是大家還是繼續再偷倒嗎?所以我們新增列管的部分有25場，解除列管的您這邊有38場，那我們看到的這25場是原本就有的，還是新埋的?

環境保護局許局長仁澤：

應該是有一段時間了，只是我們那時候程序上還沒完備，所以沒有把它放到162場裡面，所以有些也是有1~2年的時間了。

林議員燕祝：

我說實在的，1~2年就代表這是新埋的，那如果是這樣子的話，局長，我覺得我們的公權力怎麼會變成這個樣子?我們一直在執行，然後非法棄置也一直越來越多場，而且也處理不完，這些人我們應該要怎麼辦，局長一些地方若是該架設攝影機的，就應該要去架設。

環境保護局許局長仁澤：

其實我們的監控除了跟警察局、交通局還有跨縣市，甚至中央也要補助我們。

林議員燕祝：

好，局長，這個部分就先講到這邊。上次我的質詢針對泓德違法掩埋，目前開挖的

進度怎樣?

環境保護局許局長仁澤：

我是不是可以請科長說明。

林議員燕祝：

好，世為科長請說明一下。

環境保護局事業廢棄物管理科王科長世為：

跟議座報告，有關泓德的部分大概是 2 場，大概是在北門區的部分，那我們目前都已經配合檢調在調查，尤其再跟議座報告一下，近期我們可能會配合檢調再過去執行調查。

林議員燕祝：

科長，我必須再說明一下，因為那邊附近的鄰居有講，好像上次你們要開挖，然後他不讓你們開挖，是不是?

環境保護局事業廢棄物管理科王科長世為：

是。

林議員燕祝：

那您不會覺得這樣的廠商很惡劣嗎?他明明就違法了，還不讓我們開挖。

環境保護局許局長仁澤：

所以以後我們要進行開挖時，前面的準備作業我們要將它完備，不要去了再去，然後也沒有辦法執行，這樣是浪費人力。

林議員燕祝：

沒有錯，所以我希望如果是像這樣子的業者，我們真的要有另外一套做法，看該如何來做，好不好?是不是請檢察官陪同，還是怎麼樣?事實上他已經是違法的，而不是沒有違法。好，那這樣的話我大概知道了，因為從我質詢到現在，你們都還沒有跟我回報進度，那當我去了解的時候，原來是我們要去開挖，他不讓我們開挖。那這種業者真的是很惡劣，如果他明明已經違法了，那就該把他停電、把他廢址，我們要趕快廢址，好不好?科長請坐。

局長，還有土壤退化的部分，就是這些非法的掩埋埋了有毒的，造成了我們食糧的問題、食安的問題，所以說我為什麼會一直 care 這些掩埋場，局長，就是因為這些狀況，您清楚了嗎?

環境保護局許局長仁澤：

它如果是有害的，事實上最後那塊土地我們要去驗證。

林議員燕祝：

那您想這樣不是會造成食糧的危機嗎?

環境保護局許局長仁澤：

對，這個確實是這樣。

林議員燕祝：

還有我看到報紙，明天開始我們的空氣污染就會非常的嚴重，局長，說實在的我看到你們發布的這些措施，真的有辦法不受這一些境外進來的空汙影響到嗎?

環境保護局許局長仁澤：

境外要去阻擋，是不太可能。

主席：(沈議員家鳳)

請黃肇輝議員發言。

黃議員肇輝：

我要詢問一下法制處，不好意思，怕你們太無聊了，你們有訴願的審議業務，那報告中的統計數字是今年度的嗎?

法制處楊代理處長璿圓：

對。

黃議員肇輝：

受理 317 件。

法制處楊代理處長璿圓：

3 月到 8 月。

黃議員肇輝：

當然民眾對於我們市府相關的處分不服時，就會提出訴願，那這邊有一個前 5 名的各類別。我想要請問一下，這些統計及相關的這些訴願的業務，我們會反饋嗎?會有反饋的一些機制嗎?比如說環保類 77 件，是第一名，那剛好環保局來這邊，是不是環保局所開的這些相關處分，民眾不服的比例比較多?那有沒有辦法去解決這種不服的狀況，讓民眾真的接到罰單的時候，就心服口服不會再提訴願?我們有沒有這樣的一個機制?

法制處楊代理處長璿圓：

環保局目前的訴願大概都是廢棄物清理計畫的提送，因為目前可能廢棄物這個部分的棄置比較嚴重，那就這個部分的話，因為民眾對於廢棄物清理這一區塊，如果是清理計畫，通常他的付出會比較重大。

黃議員肇輝：

我的意思是不只是環保局，各局處他們都會有相關的這種訴願呈上來，會先到他們的局裡，然後再到我們的法制處。

法制處楊代理處長璿圓：

是。

黃議員肇輝：

那我們是不是可以有一些公告，讓民眾、市民可以知道哪些狀況比較容易遇到，各局處也一樣，比較容易遇到民眾會訴願的?那我們在做處分的時候，或是我們在開罰單的時候，我們就會知道哪種類型會比較容易發生。我們當然是希望讓民眾的權益能夠受到保障，那我們做處分的時候，就儘量不要讓民眾有這樣子的一個疑慮，也就是說讓人家覺得不公平一定要去訴願。

我們民意代表當然也會接到很多、很多的這種陳情案件，我們有時候真的也只能跟民眾說不然你寫訴願，雖然說訴願有成功的，也有被駁回的，我們後面還有一個資料，就是撤銷的有 15 件，駁回的有 180 件，大部分我們在行政機關所做的處分，大部分訴願都會被接受，但是還是會有一些少數，所以說可不可以有這樣子的一個，既然我們法制處在這邊，就是可以在我們市府裡面去公告，或是說哪些類型的樣態，讓民眾可以知道哪些的確違法就是違法，不要再走訴願了，類似這樣子。當然訴願是人民的權利，我知道，但是可以有一個比例可以讓大家比較知道那些案件。

那另外我們還有所謂的國家賠償業務，不曉得處長認為申請國賠是人民的權利，還

是要來找麻煩?

法制處楊代理處長璿圓：

申請國賠本來就是人民的權利，至於說符不符合國家賠償的賠償要件，就是透過相關事實。

黃議員肇輝：

我們會不會當他覺得受委屈了，要申請國賠，然後去申請國賠時還被刁難?或是被說怎麼連這個也要申請國賠?

法制處楊代理處長璿圓：

目前各機關在這方面是都蠻尊重人民的一個請求權。

黃議員肇輝：

我希望這個案件因為自己也深受其害，有人要去申請國賠來找我，我請他依照程序去做，然後在網路上就一直被攻擊，就是會有這種狀況，當然民眾很多的這種意識或是怎麼樣，我們不曉得，但是我們既然有個國家賠償法，就表示說這是一個法律來確保我們人民的權利，那也希望法制處在接獲相關的國賠案件的時候，也能夠好好的來處理，他既然會申請國賠就一定有所損失，不會說有人無聊而申請國賠，跟自己沒有關係的，所以說我們這個概念可能要稍微也去建立一下。

法制處楊代理處長璿圓：

是。

黃議員肇輝：

最後剩下幾秒鐘還是要問一下環保局，我們機動車輛的噪音管制，我其實在想我們有時候設了一個牌子在那個地方，但是我們機車其實是移動的，他不會看到那個地方就閃掉嗎?雖然說我們寧靜專案好像還稍有些成效，但是往往好比說民眾覺得他們那個地方有很多改裝車跑來跑去，那他們去申請要裝一個監測的，但是還要先去測一下那裡的噪音，但是機車就是會移動的，不一定我們在那個地方就測得到，有沒有更機動的一些方式來處理?

環境保護局許局長仁澤：

所以其實中央現在也在想辦法修法，若是有改裝車輛，就認定違規。

黃議員肇輝：

可以再朝這個機動的……。

主席：(沈議員家鳳)

請朱正軒議員發言。

朱議員正軒：

先就教環保局長。局長，上個會期我們都有討論到包含清潔隊員進用的標準，有些人進去了以後就一直掛職臨時人員，但是有一些人卻不是，那個時間是沒有一個標準的，在上次會期其實局長有特別談到這一部分，並且說會將它標準化、制度化。我想除了這個以外包含區隊長，我想每一位區隊長所要率領隊員的數量差異非常大。

環境保護局許局長仁澤：

對。

朱議員正軒：

像永康有 200 多位，那最少的區可能不到 10 位。

環境保護局許局長仁澤：

沒錯。

朱議員正軒：

那這部分其實也要麻煩局長費心一下，就是說整個區隊的情況怎麼來幫忙，特別是我們永康區，負擔特別的重，而且重劃區又多，所以清潔隊員的辛勞再拜託局長多照顧一下。

環境保護局許局長仁澤：

甚至於隊長可能要有人協助他，要有正式的職員協助。

朱議員正軒：

是，指派正式職員協助，輔助隊長當隊長的幫手。

環境保護局許局長仁澤：

北部他們有個概念就是分隊長。

朱議員正軒：

分隊長的概念，這樣很好，就是往這個方向來處理。

然後戶外噴藥的話，因為其實我在坊間包含一般的民眾在這次入室噴藥，當然室內是衛生局負責，可是他們就會相對的去比較戶外噴藥的部分，我先跟環保局請教一下，我們戶外噴藥各里的話，1 年大概是噴幾次藥?平常年，不要說登革熱疫情時。

環境保護局許局長仁澤：

原則上是 1 次。

朱議員正軒：

1 年噴 1 次藥嗎?我問到的也是這樣。

環境保護局許局長仁澤：

但是有些里可能會自己雇工再去噴藥，有些噴了好幾次。

朱議員正軒：

所以總是會看到有噴藥的這個狀況，但不知道是什麼原因，那環保局是固定噴 1 次藥。那我們今年有沒有因此減少噴藥?有沒有因為我們要做其他的防疫，所以戶外噴藥減少?

環境保護局許局長仁澤：

戶外噴藥因為剛好就是在 3~4 月，噴完了之後就登革熱疫情，所以現在就持續這樣。

朱議員正軒：

所以局長也是要趁這機會跟市民朋友說明一下，其實過去往年沒有登革熱的情況下，往年就是每年會噴 1 次藥，但各里會視自己的情況，會跟公所或者里長自己的經費再來持續的噴藥，所以我們今年並沒有因此要做其他事情而減少戶外的噴藥。

環境保護局許局長仁澤：

沒有。

朱議員正軒：

再來是抗藥性的部分，因為在上一次登革熱大感染的時候，其實包含衛生局、環保局都會特別提到抗藥性的問題，如果我們全社區無差別噴藥的話，噴久了以後我們接下來再噴藥就沒有用了，因為蚊子自動會產生抗藥性，可是現今相關的論述我比較少聽

到，這個也是可以讓民眾去了解到，為什麼我們沒有辦法全面的在臺南市到處噴藥的原因，

環境保護局許局長仁澤：

其實不止用藥的種類還包括濃度，要用之前國家衛生研究院都有在協助我們做測試，噴了一段時間後他們也有再測試，所以到底有沒有產生抗藥性?它的致死率有多少?他們都有在測試。

朱議員正軒：

是，我想也是透過這樣的機會要跟市民朋友做一下溝通，並不是我們不要噴藥，而是這樣全面亂噴藥的話，對我們的環境會有影響，對未來的抗藥性也會有影響。

環境保護局許局長仁澤：

也不一定有效。

朱議員正軒：

再來，對於噪音車輛這個部分真的要花點時間跟局長討論，局長，其實噪音車輛的取締我們目前看到成效，因為我們其實都有答應會增加一些移動式的照相，但是其實這樣子執行起來，固定式照相所召回的跟實際告發的數量我們都覺得很不理想，特別是移動式的架設路段，5 月到 10 月總共執行了 26 場，也是很感謝環保局開始來重視這件事情，但是我們現在出現一個問題，你們設了 26 個場次卻只召回 6 件，這產生了幾個問題，就是說到底實際上我們用照相機去捕捉的時候到底產生什麼問題?

第一個，我們依行政法規一定要在前面預告，告知前面的路段有噪音的取締拍照，這是第一個，所以機車用路人自動會迴避掉，真的有高暴噪音改裝的人就自動會迴避。

第二個是我們機器設定的參數，會不會其實我們都覺得噪音很大、非常吵的東西，但是我們的參數設定是不是有偏誤?因為其實我們會去架設的那 26 次執行，其實都是針對最多民眾、最多市民在陳情的地方，我們不會沒事去亂架設，一定是接到 1999、接到我們的反應才會去架設，那些路段是真的有高暴噪音車輛的，但是我們現在設置的不管是參數，還是用路人他們自己網路上有社群，會彼此通風報信、彼此回報，使得高暴噪音車輛現在是抓不到的。還有一種情況就是拍照上的判斷問題，就是同一張照片裡面如果同時出現很多台車輛的話，我們也會把這張照片視為無效的照片，因為無法判定是哪一台車輛，可是實際上這個用肉眼我們就可以很明顯的辨識，有一些車輛有改裝過，是高暴噪音的話，光從排氣管就可以很明顯的判斷出來，我希望環保局不要把這樣的照片排除掉。

環境保護局許局長仁澤：

議員，對於這樣有改裝的車輛，其實中央、地方都在共同努力，看能不能去修法。

朱議員正軒：

局長，我們是針對高暴噪音車輛，這真的很擾民，他們少數人對整個城市的衝擊實在是太大了，這個是我們很重要的工作，再拜託局長。

最後是環保局的稽查獎金，這個真的很重要，那我在上個會期跟局長也特別的做了很多討論，局長，這部分再拜託您。

環境保護局許局長仁澤：

這個有編預算。

主席：(沈議員家鳳)

謝謝，我們請蔡蘇秋金議員發言。

蔡議員蘇秋金：

這是我們民眾陳情的，這個地點在佳里的住戶密集區，因為 10 多年來都堆積資源回收物，在風吹日曬後，就會飄出惡臭，若是天氣太過悶熱也有可能會造成火災，所以附近的住戶每天都過著恐慌的日子，這是一個無形的殺手，也變成一個髒亂點。第二點，我要請教局長像這樣囤積資源回收物，會不會成為疫情的溫床?

環境保護局許局長仁澤：

有可能，但是這已經有違規了，我們應該是可以處理。

蔡議員蘇秋金：

因為就是有違規，所以你們在防疫登革熱，可見所有的行政單位都是治標不治本。下一張，已經 10 幾年了，您看每次反應後，清潔隊去清理之後，都只有 1 天好看的光景而已，您看他堆積占用了路邊，你們清潔隊就只清理 1 天只將那裡淨空而已，所以都只有 1 天。局長，您們有沒有什麼行政裁量權，能夠將這 10 幾年來附近住戶、里民的民怨解決，讓地主將這些垃圾處理乾淨?

環境保護局許局長仁澤：

議座，我是不是請科長先說明目前的處理情形?

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

跟議座報告，這案件我們有開過罰單，這幾天公所也有跟我們的同仁一起去會勘，目前地主願意將東西搬出來路邊，我們會再協助處理掉，因為一開始是他不願意，如果是放置在路邊的部分，為什麼我們就都會去載走?因為在他的私人土地內，若是沒有經過他的同意的話，我們也不能隨意的將他的東西載走，這案件因為區長已經有介入，環保局也有開罰單，這幾天他也願意清出來外面，我們就會協助載走，以避免登革熱傳染之虞。

蔡議員蘇秋金：

有確定嗎?

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

有確定。

蔡議員蘇秋金：

請再看下一張，您看你們處理了之後，又堆積成這樣，局長，您看這樣有沒有很恐怖?

環境保護局許局長仁澤：

議座，您所說的是該如何維持下去，不要再這樣。

蔡議員蘇秋金：

當然占用路邊的部分，你們會協助載走，那如果是在他私人土地內的，你們就沒有辦法清運嗎?

環境保護局許局長仁澤：

現在他已經答應要將東西移出來，我們再來跟他協調趕緊協助他將東西移出來，我們可以載走的就趕緊載走。

蔡議員蘇秋金：

每一次都答應，但是已經 10 幾年了，卻都沒有辦法解決問題。所以請你們聽好，

我代表附近住戶、商家的心聲，他們拜託局長馬上處理，不然提供給您無償的住宿，請您去那裏住 1~2 天，去體驗感受一下他們過得痛苦的日子，過著那裡生活環境的日子，這是那附近住戶特別要跟您說的，您說會將那裡處理乾淨，請您馬上給我答案、給我期程。

環境保護局淨家園管理科潘科長寶淑：

跟議座報告，地主願意明天將東西都移到外面。

蔡議員蘇秋金：

有，地主每次都這樣說沒錯，今天若是地主願意承諾你們，沒有行政裁量權去跟他說的話，已經 10 年了，附近的住戶已經受不了了，改天有可能會來抗爭，也有可能通報 1999 跟市政信箱，所以希望你們用最快的時間趕快處理。

環境保護局許局長仁澤：

好。

蔡議員蘇秋金：

上次我有提到清潔隊員 8 千元的補助調整到 1 萬元。

環境保護局許局長仁澤：

清潔獎金，中央已經有在檢討是不是要調整到 1 萬元?

蔡議員蘇秋金：

有沒有進度了?

環境保護局許局長仁澤：

現在還沒有正式決議。

蔡議員蘇秋金：

什麼時候才會有進度?

環境保護局許局長仁澤：

若是有決議的話，我們也是要有經費。

蔡議員蘇秋金：

經費就是編列，用一些資源回收進來的東西，你們要去解決。

環境保護局許局長仁澤：

對，所以我們嘗試從資源回收來看看有沒有辦法。

蔡議員蘇秋金：

而且中央已經答應了，你們地方就要去實施，對不對?

環境保護局許局長仁澤：

我們會配合中央來推動。

蔡議員蘇秋金：

清潔獎金從 8 千元調高至 1 萬元。

環境保護局許局長仁澤：

我們會配合調整。

蔡議員蘇秋金：

好，謝謝。

主席：(沈議員家鳳)

局長，針對蔡蘇秋金議員所講的這一案件，這也是算是在亂棄置的項目當中嗎?

環境保護局許局長仁澤：

可是這是在他私人土地。

主席：(沈議員家鳳)

看起來應該是在住宅區，這應該要優先處理，不然會影響周邊的住戶，真的不太適切，你們要有魄力，不要已經放 10 年了，還讓他一直囤積在那邊。

環境保護局許局長仁澤：

好。

主席：(沈議員家鳳)

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

局長，環保局長這個位置我個人覺得是所有局處中是最為困擾的，有很多人關說，執行起來也很困難，在我小時候大家都說民主進步黨是本省的政黨，因為他們的口號是「清廉、勤政、愛鄉土」，我想很多人認同這個理念，並將票投給他們，但是執政後，我們不要說別的縣市，就以我們臺南市的這 2 個案件來說就好，請您看看，這是檢察官已起訴案件，文號都在上面，至今都沒有解決，不法所得一個是 21.6 億元，一個是 6.24 億元，令人困擾的點在哪裡?政府都非法掩護他們，掩埋在土壤裡的汙染物至今，都沒有處理，我請教，檢察官應該有發過公文給環保局，到底這 2 個案件到底扣押多少錢? 您知道扣押多少錢嗎?

環境保護局許局長仁澤：

我說明一下，我們沒有扣押他們的錢。

蔡議員育輝：

檢察官有沒有給你們資料，說明第一件要扣押多少錢，做為未來的處理費用?第二件有發公文給你們，目前已經查封他們多少財產了嗎?有嗎?

環境保護局許局長仁澤：

學甲的案件我知道有扣押，但是應該沒扣押到那麼多金額，那後壁的應該是沒有。

蔡議員育輝：

沒有?這是您說的，有錄音為證。後壁的部分，我總質詢的時候會再質詢一次。

第二點，您看這些資料，學甲郭再欽先生投資總統、立委、市長、議長、議員，那工業用地都沒有處理，還有農業用地，那你們到底允許他堆置多久?這牽涉到民進黨的形象。

環境保護局許局長仁澤：

現在原則上年底前，能挖的就會挖到明祥馨二場。

蔡議員育輝：

挖起來堆置在那裡。

環境保護局許局長仁澤：

因為要先去化，去化後他所掩埋的這部分到時還要再處理掉。

蔡議員育輝：

我講完後再請您回答。請幫我繼續播放後面的資料，不管一場、二場，簡單來說，局長我請教您，您說沒有掩護他，我就覺得很奇怪，後壁偷埋爐渣後，至今還放置在那邊，卻還可以申請休耕補助，您知道補助多少?有這麼好的事情嗎?我要加入民進黨，之